

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ด. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๒๖๕/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ ๑.๑๑๑/๒๕๔๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามพี่น้องธุรกิจ ผู้ฟ้องคดี
องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๖๕๐/๒๕๔๔
หมายเลขแดงที่ ๕๔๒/๒๕๔๗ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี
ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ให้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ถูกฟ้องคดี
จะแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างเป็น ๓ งวด ตามความสำเร็จของงานที่จ้าง แต่ปรากฏว่าในขณะที่
ผู้ฟ้องคดีกำลังจะเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ซึ่งจะต้อง
ก่อสร้างถึงน้ำ คสล. บนเนินเขา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองคอนกรีต
แอนด์ซัพพลาย ทำการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ที่ซอยหัวเดียว ระหว่างวันที่



/๒๗ กันยายน...

๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งชอยหัวเดียวเป็นเส้นทางที่ผู้ฟ้องคดี ใช้นส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ขึ้นไปก่อสร้างถึงน้ำ คสล. บนเนินเขา หมู่ที่ ๓ ดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำงานก่อสร้างได้ตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีต้องรองจนกว่า การก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาต่อไปได้ ต่อมา ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีวางท่อประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ผู้ควบคุมงานของ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานวางท่อประปา ดังกล่าวชั่วคราว เนื่องจากการวางท่อประปาไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงภูเก็จ ผู้ฟ้องคดี จึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอขยายเวลาทำงาน ตามสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จ ตามสัญญานั้น ไม่ใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เปลี่ยนแปลงงวดงานที่จะจ่ายเงินค่าจ้าง เพื่อให้ผู้ฟ้องคดี สามารถเบิกเงินค่าจ้างได้ หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงาน งวดที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้างงวดดังกล่าวแล้ว และในวันต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายเวลาทำงาน ตามสัญญาจ้างอีก แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายเวลา และเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ตรวจรับงานและจ่ายเงินค่าจ้าง โดยไม่ได้คิดเงินค่าปรับแต่อย่างใด ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาอีกครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่ง ไม่อนุญาตเช่นเดิม จากนั้นผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นจะต้องทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งที่การวางท่อประปาบริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ยังไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงภูเก็จ ผู้ฟ้องคดีต้องลักลอบทำการวางท่อประปาผ่านถนนป่าสัก-บ้านดอน โดยวิธีลอดท่อประปา ในท่อระบายน้ำที่ทอดผ่านถนนดังกล่าว จึงสามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายได้ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตัดทอนเงินค่าจ้างงวดสุดท้ายจำนวน ๑๙๘,๒๕๘ บาท โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีเจาะบ่อบาดาลไม่ได้ความลึกตามที่กำหนดไว้ในแบบแปลน และหักเงิน ค่าจ้างงวดสุดท้ายอีกจำนวน ๓๕๓,๘๒๓ บาท เนื่องจากผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่า ที่กำหนดไว้ในสัญญา ๑๗๗ วัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว ไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องคดีต่อศาลปกครอง



/ขอให้ศาล...

ขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าตัดทอนงานจะบ่อบาดาล จำนวน ๑๘๘,๒๕๘ บาท และคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓๕๓,๘๒๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สัญญาจ้างมีกำหนดเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แต่ผู้ฟ้องคดีเริ่มเข้าทำงานเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๓ จึงช้ากว่ากำหนด ๑๔๗ วัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้ซอยหัวเดียวเป็นทางผ่าน เนื่องจากถนน คสล. ในซอยหัวเดียวเพิ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จ และผู้ฟ้องคดีสามารถใช้เส้นทางอื่นได้ การที่ผู้ฟ้องคดีถูกเจ้าหน้าที่ของแขวงทางหลวงภูเก็ดยับยั้งมิให้ทำการวางท่อประปาบริเวณถนนป่าสัก - บ้านดอน นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าแก้ไขปัญหานั้นผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าดำเนินการได้ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะต้องหยุดงานวางท่อดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีก็สามารถเข้าทำงานในพื้นที่อื่นได้ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้ขอขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาเมื่อพ้นกำหนดเวลาแล้ว กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีตัดทอนเงินค่าจ้างงานจะบ่อบาดาล เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขุดเจาะบ่อบาดาลไม่เป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามเงื่อนไข ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า เส้นทางที่ใช้ผ่านเพื่อทำงานก่อสร้างถึงน้ำ คสล. ในหมู่ที่ ๓ มีเส้นทางเดียว และงานวางท่อประปาบริเวณถนนป่าสัก - บ้านดอน จะต้องได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงภูเก็ตก่อน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถทำงานที่จ้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีต้องใช้วิธีลักลอบลอดท่อประปาในท่อระบายน้ำที่ทอดผ่านถนนป่าสัก - บ้านดอน จึงจะสามารถส่งมอบงานได้

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า เส้นทางที่ใช้ขึ้นไปก่อสร้างระบบประปาบนเนินเขา หมู่ที่ ๓ นั้น มีสองเส้นทาง คือ ซอยควนกลาง และซอยหัวเดียว ซึ่งก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะกำหนดให้มีการยื่นซองประกวดราคา ผู้ถูกฟ้องคดีได้เปิดโอกาสให้มีการดูสถานที่ก่อสร้างแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้แจ้งปัญหาหรืออุปสรรคให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแต่อย่างใด การที่ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานวางท่อประปาบริเวณถนนป่าสัก - บ้านดอน เนื่องจากถูกยับยั้งจากแขวงทางหลวงภูเก็คนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ปัญหานั้นผู้ฟ้องคดีสามารถเข้าดำเนินงานต่อไปได้แล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองคอนกรีตแอนด์ซัพพลาย ให้ทำการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ที่ซอยหัวเดียว



/หมู่ที่ ๓...

หมู่ที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำการก่อสร้างในเวลาดังกล่าวจนกระทั่งวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงได้เริ่มทำการก่อสร้างตามสัญญา นั้น ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นการขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลงตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง ประกอบกับข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และกรณีดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดีทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น แต่เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานล่าช้ากว่ากำหนด ประกอบกับทางขึ้นเนินเขาของหมู่ที่ ๓ เพื่อก่อสร้างถังน้ำ คสล.ดังกล่าวมิได้อยู่เพียงทางเดียวดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ดังนั้นการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างในกรณีนี้จึงชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนกรณีงานวางท่อประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ที่ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานชั่วคราวตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ขออนุญาตกับแขวงทางหลวงเกิด ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งที่จะครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ นั้น ถือว่าเป็นการรบกวนสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะปฏิบัติงานตามสัญญา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีต้องทราบที่อยู่แล้วก่อนการก่อสร้างว่าต้องขออนุญาตจากแขวงทางหลวงเกิดก่อน จึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำการวางท่อประปาดังกล่าวได้ กรณีจึงเป็นความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลาตามสัญญา คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีในกรณีนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีต้องขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างออกไปอีกตามจำนวนวันที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำการก่อสร้างได้ คือ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นเวลา ๒๐ วัน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้กับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๑๗๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีปรับวันละ ๑,๙๙๙ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๓๕๓,๘๒๓ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แจ้งสงวนสิทธิการปรับตามสัญญาให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิในการปรับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลาตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒๐ วัน ค่าปรับวันละ ๑,๙๙๙ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๘๐ บาท สำหรับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีตัดทอนงานเจาะบ่อบาดาลเป็นเงิน ๑๙๘,๒๕๘ บาท เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓๙,๙๘๐ บาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดี เป็นเงินจำนวน ๙๙๙.๕๐ บาท

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีในการส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด ๑๗๗ วัน วันละ ๑,๙๙๙ บาท เป็นเงิน ๓๕๓,๘๒๓ บาท และศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ ๒๐ วัน เป็นเงิน ๓๙,๙๘๐ บาทนั้น ยังไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการวางท่อประปาหมู่ที่ ๔ บริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ต้องได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงภูเก็ตก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ แต่จนถึงในขณะที่ยื่นอุทธรณ์นี้ ต่อศาลปกครองสูงสุด แขวงทางหลวงภูเก็ตกียังมิได้มีคำสั่งอนุญาตให้วางท่อประปา ที่ผู้ฟ้องคดีสามารถวางท่อประปาให้แล้วเสร็จได้ ผู้ฟ้องคดีต้องใช้วิธีลักลอบวางท่อประปาในท่อระบายน้ำที่ทอดผ่านถนนป่าสัก-บ้านดอน จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับอีก ๑๕๗ วัน วันละ ๑,๙๙๙ บาท เป็นเงิน ๓๑๓,๘๔๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีไม่แก้อุทธรณ์

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีประสบเหตุขัดข้องในระหว่างการทำงานที่จ้างสองครั้ง กล่าวคือ ครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบนเนินเขาหมู่ที่ ๓ ได้ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองคอนกรีตเอนด์ซัพพลาย ทำการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำที่ซอยหัวเดียว ระหว่างวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ ซึ่งซอยหัวเดียวดังกล่าวผู้ฟ้องคดีใช้เป็นเส้นทางขนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขึ้นไปทำการก่อสร้างระบบประปา ผู้ฟ้องคดีต้องรอให้การก่อสร้างถนนดังกล่าวแล้วเสร็จ



/จึงสามารถ...

จึงสามารถเข้าดำเนินงานตามสัญญาได้ และครั้งที่สอง ในขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ซึ่งจะต้องวางท่อประปาบริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานดังกล่าวชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เนื่องจากการวางท่อประปาไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางบกภูเก็จ ผู้ฟ้องคดีได้เริ่มงานวางท่อประปาอีกครั้งในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดทำการก่อสร้างตามคำสั่งผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเวลา ๒๐ วัน และผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ๑๗๗ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงปรับผู้ฟ้องคดี วันละ ๑,๙๙๙ บาท เป็นเงิน ๓๕๓,๘๒๓ บาท

ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เฉพาะประเด็นเรื่องเงินค่าปรับที่ส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีปรับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญาเป็นเวลา ๑๗๗ วัน วันละ ๑,๙๙๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๕๓,๘๒๓ บาท ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่จะนำเหตุขัดข้องทั้งสองครั้งของผู้ฟ้องคดี มาลดค่าปรับ จำต้องพิจารณาถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง ได้กำหนดไว้ว่า ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่ผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายในสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น และข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนดไว้ว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของประธานกรรมการบริหารที่จะพิจารณาโดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของสภาตำบล (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด



/ที่คู่สัญญา...

ที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ให้องค์การบริหารส่วนตำบลระบุไว้ในสัญญา กำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลดหรืองดค่าปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานขัดแย้งหรือองค์การบริหารส่วนตำบลทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การที่ผู้ฟ้องคดีประสบเหตุขัดข้องครั้งแรก ผู้ฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุขัดข้องดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้สิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ภายในสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่เหตุขัดข้องนั้นสิ้นสุดลง เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉลองคอนกรีตแอนด์ซีพพลาย ทำการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ ที่ซอยหัวเดียวแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างโดยอ้างเหตุขัดข้องในกรณีนี้ จึงเป็นการยื่นคำขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้างเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวัน นับถัดจากวันที่เหตุขัดข้องสิ้นสุดลง ตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง ประกอบกับข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง แต่หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่า ได้ระบุหรืออ้างถึงเหตุขัดข้องของผู้ฟ้องคดีในกรณีนี้ จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีละสิทธิเรียกร้อง ในการขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา นอกจากนั้น ข้อเท็จจริงยังรับฟังได้ว่า ซอยหัวเดียว มิได้เป็นเส้นทางเดียวที่ผู้ฟ้องคดีจะใช้เป็นเส้นทางขนเครื่องจักรและอุปกรณ์ขึ้นไปทำการก่อสร้างระบบประปาบนเนินเขา หมู่ที่ ๓ ยังมีซอยควนกลาง ซึ่งผู้ฟ้องคดีสามารถใช้เป็นทางผ่านได้ และกรณีดังกล่าวมิได้เป็นเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะต้องขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานที่จ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาถึง ๑๗๗ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีตามจำนวนวันดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิที่จะยกเหตุขัดข้องในกรณีนี้ มาลดค่าปรับได้



/สำหรับ...

สำหรับเหตุขัดข้องครั้งที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ฟ้องคดีสามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตามสัญญาโดยปราศจากการรบกวนสิทธิ ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีหยุดงานวางท่อประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ เนื่องจากการวางท่อดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงภูเก็ท และผู้ฟ้องคดีสามารถเริ่มทำงานได้อีกครั้งในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ ซึ่งทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานเป็นเวลา ๒๐ วัน กรณีดังกล่าวจึงเป็นการส่งมอบพื้นที่โดยมีอุปสรรคและรบกวนสิทธิ มิให้ผู้ฟ้องคดีทำงานที่จ้างได้ตามสัญญา และเป็นความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นเพราะสภาพแห่งงานที่จ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ตามข้อ ๒๐ ของสัญญาจ้าง ประกอบกับข้อ ๖๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ หนังสือลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ และหนังสือลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๓ ต่อผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอขยายเวลาทำงานตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลา คำสั่งไม่อนุญาตให้ขยายเวลาดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์ว่า จนถึงในขณะที่ยื่นอุทธรณ์นี้ ต่อศาลปกครองสูงสุด แขวงทางหลวงภูเก็ทยังมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำการวางท่อประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ผู้ฟ้องคดีต้องใช้วิธีลักลอบเดินท่อประปาในท่อระบายน้ำที่ทอดผ่านถนนหลวง จึงจะสามารถส่งมอบงานงวดสุดท้ายต่อผู้ถูกฟ้องคดีได้นั้น เห็นว่า การวางท่อประปา หมู่ที่ ๔ บริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอน ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องได้รับอนุญาตจากแขวงทางหลวงภูเก็ทนั้น เป็นนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับแขวงทางหลวงภูเก็ท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่าสามารถวางท่อประปาในบริเวณถนนป่าสัก-บ้านดอนได้ และผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าดำเนินงานวางท่อประปาดังกล่าวแล้วในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ หลังจากหยุดงานเรื่อยมาจนแล้วเสร็จ โดยมีได้มีอุปสรรคอย่างใดอีก ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น

ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานที่จ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญา ๑๗๗ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับผู้ฟ้องคดีวันละ ๑,๙๙๙ บาท เป็นเงินจำนวน ๓๕๓,๘๒๓ บาท โดยมีได้นำเหตุขัดข้องของผู้ฟ้องคดีในครั้งที่สองนี้มาลดค่าปรับ จึงเป็นการปรับผู้ฟ้องคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีต้องลดค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๐ วัน



/คำปรับวันละ...

ค่าปรับวันละ ๑,๙๙๙ บาท เป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๙,๙๘๐ บาท ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับจำนวน ๓๙,๙๘๐ บาท นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

V. N. N. N.

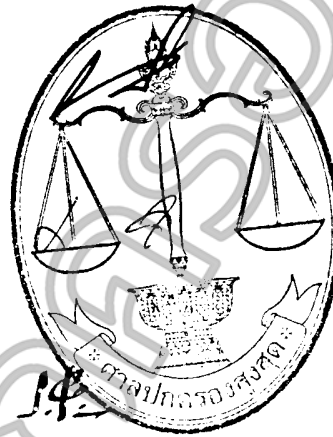
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายดำริ วัฒนสิงห์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายเกษม คมสัจธรรม
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตรำรง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



[Handwritten signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไชยเดช ตันติเวสส

